

통 보

일련번호 '20 연장근로-2

제 목 취약근로자(임신부 등) 현황 관리 필요

소관부서 ☆☆☆☆실 ※※부

관계부서

내용

☆☆☆☆실 ※※부는 「직제규정시행세칙」에 따라 인사관리, 인사제도 개선 및 인사분야 정책수립 등의 업무를 시행하고 있다.

정부는 다음 세대의 사회 성원 재생산 및 여성근로자의 모성을 보호하고 육아를 지원하기 위해 모성보호제도를 운영하고 있으며, 근로기준법·남녀고용평등법 등 모성보호 관련법을 통해 이를 보장하고 있다. 따라서 공사도 공공기관으로서 사회적 책임 및 모성보호 향상에 노력해야 한다.

그러므로 ☆☆☆☆실 ※※부는 공사 임직원의 인사관리를 주관하며 유연근무제도, 특히 임신기 근로시간 단축제도를 관리하는 부서로서 모성보호를 위해 근로자의 임신여부를 파악하고 관련정보가 적기에 활용될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

현행 「근로기준법」에서는 임신 중이거나 출산 후 1년 미만 여성근로자(이하 임신부 등)의 시간외 근로를 금지 또는 제한하고 있다. 그러나 이번 감사기간 중 시간외근로 관리부서의 임신부 등에 대한 시간외근로 운영실태를 확인한 결과 시간외근무 신청 및 관리 시스템 상 임신부 등도 시간외근로 신청이 가능토록 운영되고 있었으며, ※※부도 임신부 등에 대한 전반적인 현황 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서, ※※부는 모성보호 강화 및 「근로기준법」에 따른 임신부 등의 시간외근로 금지·제한 규정 준수를 위해 여성 근로자의 임신여부를 정확히 파악하여 관리하고, 관련 정보가 □□□□부에 적기에 제공되도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견

※※부는 임신부 및 출산 후 1년 미만 여성근로자에 대한 현황 관리 방안을 마련하고 해당 자료가 시간외근로 관리 부서에서 활용될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ☆☆☆☆실장은 모성보호 정책의 실효성 확보 및 「근로기준법」 준수를 위해 임신 중이거나 산후 1년 미만인 여성근로자에 대한 현황관리 방안을 마련하시고, 관련 정보를 시간외근로 관리부서에서 활용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)